

(၅. ၂၂)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๙๘/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๒/๒๕๔๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ระหว่าง { สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ฟ้องคดี
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโรจน์ก่อสร้าง ที่ ๑
 นายสำราญ หานะพันธ์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๓/๒๕๕๗
หมายเลขแดงที่ ๕๗/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ซึ่งเดิมเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อมา ถูกยุบและโอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติและบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ



/การประณตศึกษา...

การประถมศึกษาแห่งชาติมาเป็นของผู้ฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด จึงต้องรับผิดชอบในหนี้
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการส่วนตัว และขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เลิกห้าง

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประถมศึกษาจังหวัด รักษาการแทนผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ที่ ๘๙๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ ในฐานะผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้รับจ้างให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๑/๒๖
ขนาด ๔ ห้องเรียน สร้างเต็มตามรูปแบบรายการ โรงเรียนบ้านหนองแต่น้อย อำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง บันได ๑ ด้าน เป็นเงิน ๘๒๔,๓๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สัญญาดังกล่าวระบุให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕
ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แบ่งชำระค่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็น ๓ งวด ตามสัดส่วน
ของงานที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำให้เสร็จในแต่ละงวดงาน คือ

งวดที่ ๑ ชำระเป็นเงินจำนวน ๒๗๗,๒๕๐ บาท เมื่องานถูกต้องแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๕

งวดที่ ๒ ชำระเป็นเงินจำนวน ๒๗๗,๒๕๐ บาท เมื่องานถูกต้องแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๕

งวดที่ ๓ ชำระเป็นเงินจำนวน ๓๖๙,๗๕๐ บาท เมื่องานถูกต้องแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕

ตามข้อ ๕ ข. กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลา หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ
มีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ลุล่วงและการที่ผู้ฟ้องคดี
ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากความผิดตามสัญญา
ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่งกำหนดว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับ



/ให้แก่ผู้ฟ้องคดี...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๙๒๔.๓๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดจาก วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิ ตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จ ของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย ข้อ ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบ ในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งกำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญานี้ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาก็ได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย และเมื่อใกล้สิ้นสุด ระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดี มีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๖๑๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา เมื่อครบกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่เสร็จ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๖๑๔๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งการสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหนังสือ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หนังสือ ที่ ศธ ๑๑๔๖/๓๓๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายวัน ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา (ที่ถูกต้องวันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา) วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้าง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อัตราวันละ ๙๒๔.๓๐ บาท จำนวน ๒๙๒ วัน



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๒๖๙,๘๘๕.๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีหักเงินค่าปรับจากการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานเสร็จเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดจำนวน ๒๙ วัน เป็นเงิน ๒๖,๘๐๔.๗๐ บาท คงเหลือเงินค่าปรับที่ยังไม่ได้ชำระ จำนวน ๒๖๓ วัน เป็นเงิน ๒๔๓,๐๘๐.๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศร ๑๑๔๖/๓๕๐๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับหนังสือตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ครบกำหนดเวลา ๓๐ วันในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ในต้นเงิน ๒๔๓,๐๘๐.๙๐ บาท ตั้งแต่วันผิดนัดจนกว่าชำระหนี้เสร็จ

ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๖๓ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒๔๓,๐๘๐.๙๐ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันฟ้องคดี วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๒๗๘ วัน เป็นเงิน ๑๓,๘๘๖.๑๕ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าเสียหายจากการประทุพผิตสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกเป็นเงิน ๙๒๐ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินจำนวน ๒๔๓,๐๘๐.๙๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ทำคำให้การแก้ฟ้องยื่นต่อศาลภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่คำสั่งถูกส่งกลับโดยพนักงานไปรษณีย์หมายเหตุว่าผู้รับย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น นำหมายไปปิดมีบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะและอยู่ในสถานที่นั้น ชื่อ นายบุญศรี ไชยอุดม เจ้าของบ้านและเป็นหุ้นส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับหมายแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/และนางถนอม...

และนางถนอม วาปีทะ พี่สาวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับหมายแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อครบกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ทำคำให้การ

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเป็นหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่รีบบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับ แต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปถึง ๒๓๒ วัน จึงบอกเลิกสัญญานั้น เพราะเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ศธ ๑๑๔๖/๑๙๒๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาพบเพื่อหาข้อตกลงในการดำเนินการตามสัญญากับผู้ฟ้องคดี เพราะเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างตามสัญญาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงต้องการที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาพบผู้ฟ้องคดีและยืนยันเป็นหนังสือจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการโดยเร็วและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาและค่าเสียหายต่างๆ ทุกกรณี ผู้ฟ้องคดีพิจารณาตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจำนวนเงินค่าปรับยังไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างภายหลังจากเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ.พี ก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน สร้างเต็มตามรูปแบบรายการ โรงเรียนบ้านหนองแต่น้อย อำเภอหาดุมรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง บันได ๑ ด้าน ก่อสร้างต่อจากงานงวดที่ ๒ (ทำงานงวดที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้แล้วแต่ไม่เสร็จ เป็นเงินจำนวน ๒๙๐,๕๒๐ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วคดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาพิพาทหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในฐานะผู้รับจ้างให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน สร้างเต็มตามรูปแบบรายการ โรงเรียนบ้านหนองแต่น้อย อำเภอหาดุมรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง บันได ๑ ด้าน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นเงิน ๙๒๔,๓๐๐ บาท โดยข้อสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน เริ่มทำงานภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ และเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนตามสัญญาจ้างและรับเงินค่าจ้างงวดงานไปจำนวน ๒ งวด แล้วหยุดก่อสร้างไม่ดำเนินการต่อในงวดที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๖๑๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เมื่อครบกำหนดสัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไปตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการก่อสร้างตามสัญญามาแล้วจะเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาแล้ว อยากจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยืนยันเป็นหนังสือที่จะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการโดยเร็วและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาและค่าเสียหายต่างๆ ทุกกรณี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๑๔๖/๒๒๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทิ้งงานและจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใดจึงถือว่าอย่างเร็วที่สุดวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าววันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ครบกำหนด ๑๕ วัน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามกำหนดดังกล่าวได้ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประพฤติดัดสัญญาจ้างดังกล่าว

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระค่าปรับและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด เห็นว่า ตามข้อ ๗๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ (๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญานั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ (๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ ข้อ ๗๒ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ (๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ



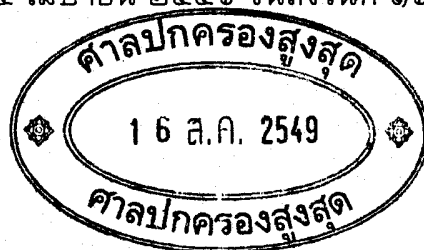
/เหตุการณ์...

เหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ซึ่งเจตนากรณีที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
มีหน้าที่ดังกล่าว ก็เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างรับทราบสภาพการทำงานของผู้
รับจ้างว่ามีพฤติการณ์จะทำงานหรือไม่ หากมีพฤติการณ์ทำงานหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ว่าจ้างจะได้พิจารณาบอกเลิกสัญญาและดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานแทนต่อไป
เพื่อมิให้การบริการสาธารณะขาดความต่อเนื่อง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ไม่ดำเนินการก่อสร้างต่อในงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย และในการส่งมอบงานงวดที่ ๒
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดไป ๒๙ วัน จนผู้ฟ้องคดีต้องปรับ
โดยหักเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๖,๘๐๔.๗๐ บาท ดังนั้น เมื่อผู้ควบคุมงาน
ทำหน้าที่ควบคุมงานอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดงานเป็นเวลานาน
ย่อมมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้รับจ้างทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์ทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการส่งมอบ
งานล่าช้าในงวดที่ ๒ จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทำงานในงวดที่ ๓ ซึ่งเหลือ
ระยะเวลาเพียง ๑๑ วัน (ที่ถูกคือ ๑๙ วัน) นับแต่ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕
จนถึงวันส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้อย่างแน่นอน พฤติการณ์
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นกรณีมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ชอบที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ในวันครบกำหนดตามสัญญา หรืออย่างช้าภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันครบกำหนด
สัญญาไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงพ้นไปจนจำนวนค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง
แล้วจึงบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
แม้ระเบียบดังกล่าวจะกำหนดให้ทำได้ก็ตาม ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีตามคำชี้แจงลงวันที่
๑ กันยายน ๒๕๔๗ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการก่อสร้างตามสัญญามาแล้วจะเสร็จ
สมบูรณ์ตามสัญญาแล้วอยากให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จ
ก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดทำการก่อสร้าง



/ไม่ดำเนินการ...

ไม่ดำเนินการต่อในงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย และขัดกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ.พี ก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารเรียน ต่อจากงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๙๐,๕๒๐ บาท ซึ่งสัญญาดังกล่าว เป็นสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จ ตามสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้ามาทำงาน ในงวดที่ ๓ อีกเลย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในคำฟ้อง ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการก่อสร้างตามสัญญามาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาแล้ว จึงเป็นความเท็จ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อพิจารณาผ่อนปรนการเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๓๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วขยายเวลา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อไปจนถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าว จึงถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง พิจารณาคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ที่แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็ว และยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาและค่าเสียหายต่างๆ ทุกกรณี นั้น พอแปลความได้ว่า เป็นการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง และเมื่อพิจารณาประกอบกับหนังสือของผู้ฟ้องคดี โดยสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๑๔๖/๒๒๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จจะถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทิ้งงาน และจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป เห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวถือเป็นการขยายเวลาทำการตามสัญญาตามข้อ ๑๓๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด จึงถือว่าอย่างรวดเร็วที่สุดวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวคือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ วันที่ครบกำหนด ๑๕ วัน คือวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ ดังนั้น วันครบกำหนดปฏิบัติตามสัญญางวดที่ ๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี คือวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตาม สัญญาดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดี จึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญา ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ตั้งแต่วันถัดจาก วันครบกำหนด คือวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวัน



/บอกเลิกสัญญา...

บอกเลิกสัญญา รวม ๓๒ วัน ในอัตราวันละ ๙๒๔.๓๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๕๗๗.๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้หักค่าปรับจากค่าจ้างงวดที่ ๒ แล้ว จำนวน ๒๙ วัน เป็นเงิน ๒๖,๘๐๔.๗๐ บาท จึงเหลือค่าปรับอีก ๓ วัน เป็นเงิน ๒,๗๗๒.๙๐ บาท

ส่วนค่าเสียหายจากการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จนั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้นจนแล้วเสร็จได้ นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จเป็นเงิน ๙๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับดอกเบี้ยของเงินค่าเสียหายนั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว และมาตรา ๒๒๔ บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เมื่อข้อเท็จจริงฟังยุดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกค่าปรับโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าปรับนี้วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงครบกำหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ เมื่อครบกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าปรับจึงเป็นกรณีที่หนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้แล้ว เมื่อไม่ชำระหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันผิดนัดอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากต้นเงินค่าปรับจำนวน ๒,๗๗๒.๙๐ บาท และค่าเสียหายจากการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่จำนวน ๙๒๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงวันฟ้องคดีคือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ รวม ๒๗๘ วัน (ที่ถูกคือ ๒๗๗ วัน) ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเงิน ๒๑๐.๙๕ บาท (ที่ถูกคือ ๒๑๐.๑๙ บาท) และเรียกดอกเบี้ยของต้นเงิน ๒๑๐.๙๕ บาท (ที่ถูกคือ ๒๑๐.๑๙ บาท) อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี



/เนื่องจาก...

เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทหุ้นส่วนไม่จำกัด
ความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในหนี้ดังกล่าวทั้งจำนวนตามมาตรา ๒๙๖ มาตรา ๑๐๘๐
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๐๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาและมีคำบังคับ ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๙๒.๙๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พิพากษา

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ของต้นเงิน ๒๑๐.๙๕ บาท (ที่ถูกคือ ๒๑๐.๑๙ บาท) นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า

๑. ข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของหัวหน้าส่วนราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลา
ตามสัญญาเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้เห็นได้ชัดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาก็มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่เป็นเพียงพฤติการณ์ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเท่านั้น
เมื่อผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่ควรบอกเลิกสัญญาตามระเบียบนี้ จึงเป็นดุลพินิจ
ที่ชอบด้วยระเบียบแล้ว ส่วนระเบียบข้อ ๑๓๘ เป็นการบอกเลิกสัญญาหลังครบกำหนด
สัญญาแล้ว ใช้ในกรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้อง
มีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงกัน แต่หากคู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นก็ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนได้เท่าที่จำเป็น
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยืนยันจะทำการก่อสร้างต่อไป และยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผู้ฟ้องคดีจึงใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น
การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามระเบียบข้อนี้เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
จึงชอบด้วยระเบียบนี้แล้ว



/๒. ตามสัญญา...

๒. ตามสัญญาจ้างกำหนดเรื่องค่าปรับว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาคือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงวันบอกเลิกสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๙๒ วัน อัตราวันละ ๙๒๔.๓๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๙,๘๙๕.๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้เรียกค่าปรับไปแล้วจากการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๒๙ วัน เป็นเงิน ๒๖,๘๐๔.๗๐ บาท คงเหลือเงินค่าปรับที่ยังไม่ชำระจำนวน ๒๖๓ วัน เป็นเงิน ๒๔๓,๐๙๐.๙๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับนับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๖ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รวม ๓๒ วัน หักค่าปรับจากค่าจ้างงวดที่ ๒ แล้ว จำนวน ๒๙ วัน คงเหลือค่าปรับอีก ๓ วันนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหมายแจ้งคำสั่งให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ไม่ดำเนินการทำคำแก้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยรับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน คำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน สร้างเต็มตามรูปแบบรายการ โรงเรียนบ้านหนองแต่น้อย อำเภอหาดุมรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง บันได ๑ ด้าน เป็นเงิน ๙๒๔,๓๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ฯ เลขที่ ๑๐๐๓๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จำนวนเงิน ๔๖,๒๑๕ บาท มอบให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนดในสัญญาระบุให้



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยตกลงแบ่งชำระค่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็น ๓ งวด ตามส่วนของงานที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้เสร็จ ตามข้อ ๑๕ ของสัญญากำหนดว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดีไม่บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายวันๆ ละ ๙๒๔.๓๐ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้างได้ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียนและส่งมอบงานจำนวน ๒ งวดแล้วหยุดการก่อสร้างไม่ทำงานงวดที่ ๓ ต่อให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๖๑๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๖๔๑๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาพบเพื่อหาข้อตกลงการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งยืนยันจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็วและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาและค่าเสียหายต่างๆ ทุกกรณี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๑๔๖/๒๒๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ หากพ้นกำหนดยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทิ้งงานและจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป เมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๓๓๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ ตามข้อกำหนดในสัญญา โดยส่งทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๓๕๐๐ ลงวันที่



/๒๒ พฤษภาคม...

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายวันๆ ละ ๙๒๔.๓๐ บาท นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงวันบอกเลิกสัญญา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๙๒ วัน เป็นเงิน ๒๖๙,๘๙๕.๖๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้หักค่างานงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาชำระ ค่าปรับจำนวน ๒๙ วัน เป็นเงิน ๒๖,๘๐๔.๗๐ บาท คงเหลือค่าปรับอีก ๒๖๓ วัน เป็นเงิน ๒๔๓,๐๙๐.๙๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งครบกำหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่นำเงินไปชำระ ตามกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องศาล

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลในการวินิจฉัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้

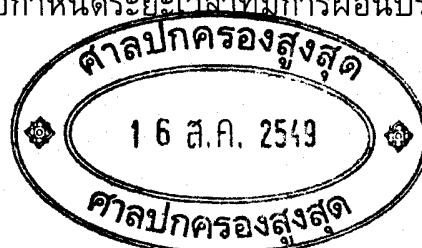
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนั้น หากเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ขึ้นก็สามารถงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาให้กับคู่สัญญาได้ คดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ โดยไม่แจ้งเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และ ผู้ฟ้องคดีได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเพิกเฉย พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจละทิ้งงานตามสัญญา จึงมิใช่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามรูปแบบ



/และรายการ...

และรายการแห่งสัญญาโดยเร็ว และยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาและค่าเสียหายต่าง ๆ ทุกกรณี ไม่อาจแปลได้ว่าเป็นการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง แต่หนังสือดังกล่าว เป็นการยอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้เสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และยอมชำระหนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญา คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ฟ้องคดีผ่อนปรนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อไปอีก ๑๕ วัน ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยืนยันที่จะดำเนินการก่อสร้าง ให้เสร็จเป็นการใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้อง มีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงิน ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญา จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้การผ่อนปรน การบอกเลิกสัญญาจ้างแบ่งออกเป็น กรณีแรกเป็นการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาภายหลัง ครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาและระหว่างระยะเวลาที่ผ่อนปรนคู่สัญญาจะต้อง เสียค่าปรับภายในวงเงินไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และกรณีที่สอง เป็นการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเมื่อวงเงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุ หรือค่าจ้าง ซึ่งกรณีนี้จะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาต้องยินยอมเสียค่าปรับ ให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรน การบอกเลิกสัญญาจ้างได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งทั้งสองกรณียังกล่าวหากเห็นว่าคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงในช่วงเวลาที่มีการผ่อนปรนให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กรณีการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบ ดังกล่าวนี้นี้ หัวหน้าส่วนราชการสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทั้งก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ ระบุไว้ในสัญญาและหลังครบกำหนดระยะเวลาที่มีการผ่อนปรน การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา



/ตามข้อ ๑๓๗...

ตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบดังกล่าว จึงมิได้ใช้เฉพาะการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเท่านั้น เมื่อพิจารณา นับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติตามสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศร ๑๑๔๖/๓๓๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รวมเวลาที่ผู้ฟ้องคดีผ่อนปรนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาประมาณ ๙ เดือนเศษ ซึ่งถ้าเป็นกรณีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาวงเงินค่าปรับไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างจะขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาได้เพียง ๓ เดือนเศษ (ค่าจ้างคูณร้อยละสิบหารด้วยจำนวนค่าปรับต่อวัน) ดังนั้น การผ่อนปรนการปฏิบัติตามสัญญานี้ จึงเป็นกรณีผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาที่เงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนปรนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อไปอีกประมาณ ๖ เดือน หรือประมาณ ๑๘๐ วันหลังจากวงเงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีส่งมอบงานล่าช้า จำนวน ๒๖๓ วัน อัตราวันละ ๙๒๔.๓๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๓,๐๙๐.๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงินดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕ ระบุในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดียังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายวันๆ ละ ๙๒๔.๓๐ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่เสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียังไม่บอกเลิกสัญญา และมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม



/ถ้วนที่สุด...

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๑๔๖/๒๒๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้เสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือ เมื่อครบกำหนดตามหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้เสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๓๓๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อบอกเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งอย่างรวดเร็วที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรจะได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๕ ดังกล่าว โดยคิดตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา แต่คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเรียกค่าปรับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เท่านั้น จึงคิดค่าปรับนับแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นจำนวน ๒๙๒ วัน ผู้ฟ้องคดีหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างงานงวดที่ ๒ ไว้แล้ว ๒๙ วัน คงเหลือเงินค่าปรับที่ยังไม่ชำระ ๒๖๓ วัน ค่าปรับตามสัญญาวันละ ๙๒๔.๓๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๓,๐๙๐.๙๐ บาท ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับดังกล่าวนี้สูงเกินส่วน จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้อาคารเรียนไปใช้โดยไม่เสียหายประการอื่น และความล่าช้าน่าจะเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญานานเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาอยู่ด้วย ประกอบกับระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อค่าปรับอันเนื่องมาจากการล่าช้าถึงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางราชการอาจประสงค์จะได้ค่าปรับอันเกิดจากเหตุล่าช้าเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ดังนั้น เมื่อประมวลเหตุตามสถานะแห่งคดีและความเป็นธรรมแล้ว กรณีมีเหตุสมควรลดค่าปรับลงตามส่วน โดยให้ปรับเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๙๒,๔๓๐ บาท

สำหรับดอกเบี้ยของเงินค่าปรับนั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลัง



/แต่นั้นเจ้าหนี้...

แต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้รู้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัด เพราะเขาเตือนแล้ว มาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ย ได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศธ ๑๑๔๖/๓๕๐๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ชำระ ค่าปรับตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ หนังสือดังกล่าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ครบกำหนด ๓๐ วันในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าปรับและตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๙๒,๔๓๐ บาท จึงต้องเสียดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ อันเป็นวันผิดนัด ชำระค่าปรับจนถึงวันฟ้อง (วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗) คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๕,๒๖๐.๙๑ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๙๗,๖๙๐.๙๑ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในหนึ่งดังกล่าว ทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวนตามมาตรา ๑๐๗๗ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน ๓,๖๙๒.๙๐ บาท ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๑๐.๙๕ บาท (ที่ถูกคือ ๒๑๐.๑๙ บาท) นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ร่วมกันชำระเงินค่าปรับตามสัญญาจำนวนที่ ๑๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จำนวน ๙๒,๔๓๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ จากต้นเงินจำนวน ๙๒,๔๓๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงวันฟ้องวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน จำนวน ๕,๒๖๐.๙๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๖๙๐.๙๑ บาท พร้อมทั้งให้ชำระ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๙๒,๔๓๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี



/เป็นต้นไป...

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
มีคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายอำพล สิงห์โกวินท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตรารัง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



[Handwritten signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

